คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๑/๒๕๖๙

นาย ก โจทก์

บริษัท ข จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑, ๔๙, ๕๑
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสอง , ๑๗/๑ , ๑๑๙ (๑) และ (๔)

เรื่อง นายจ้างมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดห้ามลูกจ้างนำวัตถุระเบิดเข้ามาในบริเวณที่ทำงานข้อบังคับดังกล่าว ถือเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันภัยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การที่ลูกจ้างนำวัตถุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับวัตถุระเบิด (ระเบิดปลอม) เข้าไปภายในบริเวณที่ทำงานสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู้คนทั่วไป ทั้งมีการเผยแพร่ข่าวตามสื่อสารมวลชนทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง นายจ้างจึงเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีวัตถุประสงค์ซ่อมอากาศยานหรือชิ้นส่วนของอากาศยาน วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายคือหัวหน้าแผนกถอดประกอบ ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๕๕,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. เจ้าพนักงานตำรวจได้รับแจ้งจากหัวน้าฝ่ายบุคคลของจำเลยว่าพบวัตถุคล้ายระเบิดซุกซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานแผนกประกอบชิ้นส่วน จึงเข้าตรวจค้นพบลูกระเบิดที่โจทก์ซื้อมาจากตลาด NN ในราคา ๕๐๐ บาท ซึ่งคนขายบอกว่าเป็นระเบิดปลอม โจทก์ซื้อมาเพื่อนำไปประดับบ้านและนำมาเก็บไว้ที่ทำงานยังไม่ได้นำกลับบ้าน เจ้าพนักงานตำรวจเชิญโจทก์ไปยังสถานีตำรวจ ต่อมาวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำเลยทำหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทันที ทั้งที่พนักงานสอบสวนยังไม่ได้สอบสวนและตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับความผิดของโจทก์ว่ากระทำความผิดหรือไม่ พนักงานอัยการยังมิได้มีคำสั่งฟ้องโจทก์และคดียังไม่ถึงที่สุดว่าโจทก์กระทำความผิดจริง เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๓๓๐,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๕๕,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินดังต่อไปนี้คืนโจทก์ แว่นตา Rayban ราคา ๗,๕๐๐ บาท เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ราคาประมาณ ๒,๐๐๐ บาท Wire twister plier mibar ราคาประมาณ ๗,๐๐๐ บาท รูปถ่ายส่วนตัว โจทก์คิดค่าเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท อุปกรณ์เครื่องเขียนสมุดพก ราคาประมาณ ๑,๐๐๐ บาท รวมค่าเสียหาย ๑๑๗,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยจำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างเนื่องจากโจทก์กระทำผิดกฎหมาย ผิดวินัยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เนื่องจากพนักงานตำรวจแจ้งข้อหาโจทก์ว่ามีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาวัตถุระเบิดไปในเมือง โจทก์ให้การยอมรับกับเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมในตอนท้ายบันทึกจับกุมว่า

วัตถุระเบิดตามบัญชีของกลางลำดับ ๑ ๒ และ ๓ เป็นของตนจริง โดยซื้อมาจากตลาด NN ในราคา ๕๐๐ บาท และได้นำเก็บไว้ที่โต๊ะทำงานได้ประมาณ ๗ - ๘ เดือนแล้วไม่ได้นำกลับบ้าน" ฝ่ายบุคคลของจำเลยแจ้งว่าได้รับแจ้งจากเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาของโจทก์ว่าโจทก์พูดถึงและกล่าวอ้างในที่ทำงานในลักษณะอวดอ้างและข่มขู่ ก่อให้เกิดความกังวลใจ ความหวาดกลัวและความไม่สบายใจแก่เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างมาก จำเลยไม่อาจปล่อยปละละเลยให้โจทก์กระทำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอาจทำให้พนักงานคนอื่นมีพฤติกรรมเลียนแบบได้ จำเลยจึงเลิกจ้าง การเลิกจ้างจึงชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแล้ว

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า การที่จำเลยมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อกำหนดห้ามพนักงานนำวัตถุระเบิดเข้ามาในบริเวณที่ทำงานเนื่องจากระเบิดเป็นวัตถุหรืออาวุธร้ายแรงมีโทษสูงตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ดังนั้น ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานจึงถือเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันภัยอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของพนักงานทุกคนรวมทั้งทรัพย์สินของจำเลย ด้วยเหตุนี้แม้โจทก์เพียงแต่นำวัตถุใด ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับวัตถุระเบิดจริงเข้าไปภายในบริเวณที่ทำงาน หากคำนึงถึงสามัญสำนึกของวิญญูชนทั่วไปย่อมเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรเพราะสามารถสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู้คนทั่วไปได้เมื่อโจทก์นำวัตถุระเบิดที่แท้จริงเข้าไปเก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะภายในที่ทำงานเป็นเวลาหลายเดือน การกระทำของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานร้ายแรง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) แม้โจทก์จะนำสืบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธและวัตถุระเบิดยืนยันว่าขาดองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้วัตถุระเบิดดังกล่าวนี้สามารถใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติและไม่ถือว่าเป็นระเบิดตามนิยามในกฎหมายอันจะถือเป็นความผิดอาญาก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุจะเห็นได้ว่าการกระทำของโจทก์ก่อให้เกิดความแตกตื่นและวุ่นวายเป็นอย่างมาก ตลอดจนมีการเผยแพร่ข่าวออกไปตามสื่อสารมวลชนอย่างกว้างขวางทำให้จำเลยได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง โจทก์เองก็ถูกเจ้าพนักงานตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีอาญา แม้ในที่สุดศาลอาจพิพากษายกฟ้องหรือวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีความผิดก็ตาม แต่การดำเนินคดีอาญาดังกล่าวนี้ กับการกระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนั้นเป็นคนละส่วนกัน โจทก์ไม่อาจนำผลคดีเช่นนั้นมาเป็นข้อโต้แย้งว่าโจทก์มิได้กระทำผิดหรือฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานได้แต่อย่างใด โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเข้าข้อยกเว้นที่นายจ้างจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗/๑ ประกอบมาตรา ๑๗ วรรคสอง ไม่ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมโจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจากจำเลย ส่วนทรัพย์สิน ๕ รายการ โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานใด ๆ มาแสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่ และมีมูลค่าตามที่อ้างจริงหรือไม่ จึงมิอาจรับฟังได้ว่าจำเลยยึดถือหรือครอบครองทรัพย์สินต่าง ๆ ตามฟ้อง จำเลยจึงไม่จำต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือชำระราคาทรัพย์แก่โจทก์

ประเด็นที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือชำระราคาทรัพย์ให้แก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด โดยโจทก์มีภาพถ่ายลิ้นชักโต๊ะทำงานที่ปรากฏของใช้ส่วนตัวซึ่งเป็นภาพที่จำเลยบันทึกไว้ขณะตรวจค้นโต๊ะทำงานของโจทก์ หลังจากโจทก์ถูกเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัว โจทก์ไม่ได้เข้าไปที่ทำงานอีก

ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เพียงนำสืบว่าการที่จำเลยโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่โจทก์ในช่วงก่อนการเลิกจ้างนั้นทำให้โจทก์ไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ความรับผิดชอบเดิมเพื่อเข้าเก็บของและทรัพย์สินออกมาได้เท่านั้น กรณีจึงเป็นการล่าวอ้างลอย ๆ โดยไม่มีพยานหลักฐานใด ๆ มาแสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่และมีมูลค่าตามที่อ้างจริง แม้หากมีอยู่จริงก็ตามโจทก์ย่อมสามารถหาวิธีการติดตามทวงถามเอากับจำเลยได้โดยง่าย ไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยจะยึดถือครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวไว้โดยมิชอบแต่อย่างใด ดังนั้น จำเลยจึงไม่จำต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือชำระทรัพย์แก่โจทก์ตามฟ้อง อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย ประเด็นต้องวินิจฉัยว่าการเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่ และจำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่าเมื่อโจทก์ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมเพื่อดำเนินคดี โดยยังไม่มีการสอบสวนหรือให้โอกาสโจทก์ได้ชี้แจงอย่างเป็นธรรม หลังจากนั้นเพียง ๓ วัน จำเลยกลับมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากงานทันที จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เห็นว่า ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าการเลิกจ้างกรณีนี้ไม่ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหาย จึงชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
